TEBLİGAT İŞLETME USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 11.02.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 25.01.2012 tarihli Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tebligata ait hükümlere göre yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tebligat işlemlerine ilişkin PTT vasıtasıyla yapılacak tüm uygulamaları ve diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Haber kağıdı: Tebliğ evrakının numarası, tebliğ tarihi ve tebliğ evrakının bırakıldığı yeri bildiren, tebliğ memurunca doldurularak muhatabın kapısına yapıştırılan ve tebliğin yapıldığı tarihe esas teşkil eden ihbarnameyi,

b) İdari Tebligat: Kazaî ve mali tebligatın dışında kalan tebligatı,

c) Kazai Tebligat: Adli, idari ve askeri yargı mercilerince çıkarılan tebligatı,

ç) Mali Tebligat: Maliye Bakanlığınca tesbit edilen özel zarf içerisinde kapalı olarak postaya verilen vergi, resim ve harçları ve bunlara ilişkin her türlü yazıyı kapsayan tebligatı,

d) Mazbata: Tebligatın; kime, ne zaman ve nasıl yapıldığını veya neden yapılamadığını gösteren ve Yönetmeliğe ekli örnek formlara uygun olarak düzenlenen tebliğ evrakının kapalı zarf dışındaki ekli kısmı,

e) Muhatap: Adına tebliğ evrakı çıkarılmış gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Mükellef: Vergi mevzuatına göre üzerine vergi borcu doğan gerçek ya da tüzel kişiyi,

g) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Tebligat: Hukuki işlemlerin Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini,

h) Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci: 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesine göre tebligat çıkarmaya yetkili olan kurum ve kuruluşları,

ı) Tebliğ Evrakı: 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre çıkarılan ve Yönetmeliğe ekli örnek formlara göre düzenlenen evrakı,

i) Tebliğ Memuru: PTT tarafından tebliğ evrakını tebliğ etmekle görevlendirilen personeli,

YÖNETİM KURULU BİRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt ANKARA

j) Teslim Belgesi: Sistem tarafından düzenlenen ve tebliğ evrakının teslimi esnasında tebliğ memurunca mazbata bilgilerine uygun olarak doldurulan formu,

k) Yönetmelik: 25.01.2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği,

İfade eder.

Tebligatın yapılması ilkeleri

MADDE 5 – (1) Bu Usul ve Esasların 2 nci maddesinde belirtilenler tarafından yapılacak tüm tebliğler (adli ve vergi) bu Usul ve Esaslarda belirlenen usullerle PTT aracılığıyla yapılır.

(2) 2 nci maddede belirtilen Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebligat kendi memurları aracılığıyla yaptırılabilir. Bu durumda, PTT'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Ücretlerin ödenmesi

MADDE 6 – (1) Tebligatın PTT aracılığıyla yapılmasını isteyen tebligat çıkarmaya yetkili merci, Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücretleri peşin olarak öder.

(2) Tebliğ evrakı özel hizmet işaretli olduğu takdirde bu hizmetlere ilişkin ücretler de (Telgraf, Hızlı Tebligat gibi) peşin olarak ödenir.

(3) Hesabında nakit bulundurmak kaydıyla posta çeki hesabı veya kredi kartıyla yapılan ödemeler peşin sayılır.

Tebliğ evrakına takse işlemi uygulanmayacağı

MADDE 7 – (1) Tebliğ evrakına takse işlemi uygulanmaz.

(2) Varış veya ara işyerlerinde ücreti hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş tebliğ evrakı görülmesi halinde, bunların eksik ücretleri tamamlanarak muhataplarına tebliği veya ileriye sevki sağlanır. Tamamlanan eksik ücret çıkış işyerinden talep edilir.

Tebliğ evrakının kaybı halinde masraflar

MADDE 8 – (1) PTT'ye tevdi edilen tebliğ evrakının, mücbir haller dışında kaybedilmesi halinde taahhütlü gönderilerin kaybında ödenecek tazminat hükümleri gereğince işlem yapılır. Çıkaran mercii tarafından talep edilecek masraf miktarı, tebliğ evrakının tanzim ve tebliği için gerekli masraf miktarından fazla olamaz.

(2) Tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde değerli gönderilerin kaybında ödenecek tazminat hükümleri gereğince tazminat ödenir.

(3) Tebliğ evrakının telgraf servisinde kayıp veya gecikmeye uğraması halinde taahhütlü maddelere uygulanan Usul ve Esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Tebliğ evrakı için haber isteme ve inceleme talebi

MADDE 9 – (1) Tebliğ evrakının süresi içerisinde muhatabına ulaştırılıp ulaştırılmadığı, usulüne uygun tebliğ edilip edilmediği veya mazbatanın çıkaran mercie gönderilip gönderilmediği gibi hususlarda haber istemede bulunulur. Bu hizmetten ücret alınmaz.

(2) Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebligatı çıkaran merci durumu herhangi bir PTT işyerine, Başmüdürlük veya Genel Müdürlüğe bildirir. Bildirimi alan birim şikâyet konusu olan evrakın akıbeti hususunda en kısa sürede ilgili birimlerle irtibata geçerek inceme başlatır.

(3) Yapılan araştırma ve takip sonucu, ilgili PTT işyeri, Başmüdürlük ve gerektiğinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde tebligatı çıkaran mercie veya inceleme isteğinde bulunan kişiye

YÖNETİM KURULU BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt ANKARA

haberleşmenin gizliliği ve tebligatın tarafları dikkate alınarak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bilgi verilir.

(4) Yapılan inceleme sonucunda, tebliğ işlemlerinde kusuru tespit edilen personel hakkında ilgili kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağından, görevli personelin bu görevi dikkatle eksiksiz ve hatasız yapması sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi, Kabulü ve Dağıtıma Hazırlanması

Müddet tayini

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan vasıtalarla yapılan tebligatlar dışındaki her çeşit tebliğ evrakı ve davetiyelerin, ilgililere ulaşması ve ilgililerin tebliğin veya davetiyenin gereklerini yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında, evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım araçlarının durumu gibi hususlar dikkate alınır.

Tebliğ evrakının düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) Tebliğ evrakı ile buna ait tebliğ mazbatalı zarfın, tebliğ mazbatası dışında kalan kısmı, tebliğ evrakını çıkaran merci tarafından düzenlenir.

(2) Ancak bunların Yönetmeliğe ekli 3 numaralı örneğe göre tebliğ mazbatasını kapsaması gerekir.

Davetiyelerin düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Tebligat Kanununun 9 uncu maddesinde yazılı kayıtları içermek üzere tanzim olunacak davetiyeler, Yönetmeliğe ekli 1 numaralı örnekte gösterildiği şekilde hazırlanarak PTT işyerine tevdi edilir.

Tevdi listesinin düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Tebliğ evrakı ilgili mercilerce usulüne uygun olarak düzenlenip Yönetmeliğe ekli 8 numaralı örneğe göre iki nüsha düzenlenen tevdi listesine kaydedilmek suretiyle ve tevdi listesiyle birlikte gişeye verilir.

Tebliğ evrakının posta memurlarınca incelenmesi

MADDE 14 – (1) Tebliğ evrakının kabulü sırasında gişe memuru;

a) Tebliğ mazbatası dışında kalan kısımların tamamen ve okunaklı olarak doldurulup doldurulmadığını,

b) Evrakı düzenleyen merciin ad ve adresinin ve posta kodunun yazılı bulunup bulunmadığını,

c) Muhatabın adı, soyadı ve adresiyle varış yerinin yazılı olup olmadığını,

ç) Tebliği çıkaran merciin mühür ve imzasının tebliğ evrakı üzerinde ve tevdi listesinde bulunup bulunmadığını,

d) Zarfsız verilen davetiyelerin tebliğ mazbatasını kapsayıp kapsamadığını,

e) Posta ücretlerinin tarifeye göre tam olup olmadığını,

f) Tebliğ zarflarının kapalı bulunup bulunmadığını,

g) Tevdi listesindeki kayıtlarla tebliğ evrakındaki kayıtların birbirini tutup tutmadığını,

ğ) Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre çıkaran merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım araçlarının durumu gibi hususlar dikkate alındığından geciktirilmeden muhatabına teslim edilip edilemeyeceği hususlarını,

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • PTT A.Ş.

Evrakı getirenin gözü önünde inceler.

(2) Yukarıdaki hususlardan birinin yanlış veya eksik olması halinde görevli memur, tebliğ evrakının tevdi listesindeki kaydı hizasına keyfiyeti şerh ederek, tebliğ evrakını getirene geri verir.

(3) Görevli memur eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde, tevdi listesinin iki nüshasını da imzalayıp ve bunlara tarih damgası basarak bir nüshasını getirene geri verir.

(4) Diğer liste işyerinde sıralı olarak saklanır.

Tebliğ evrakının kabulü

MADDE 15 – (1) Tebliğ evrakı, barkod numaraları vasıtasıyla kayıtlı posta otomasyon sistemine kaydedilir. Sistem üzerinden kabul listesi düzenlenir. Kabul listesinin bir örneği çıkaran mercie verilir. Kabul edilen tebliğ evrakı, sistem üzerinden takip edilir.

Tebliğ evrakının yollanması

MADDE 16 – (1) Yollama işlemleri, tebliğ evrakını kabul eden memurdan başka memurlar tarafından yapılan işyerlerinde; tebliğ evrakını kabul eden memur bunlardan, başka İşyerlerine yollanacak olanları giden, kendi işyeri dağıtım çevresine ait olanları da dağıtım servisine sistem üzerinden gerekli düşümler yapıldıktan sonra teslim listesine imza almak suretiyle teslim eder.

(2) Başka işyerlerine ait tebliğ evrakı ve mazbataları diğer kayıtlı gönderilerle birlikte gidecekleri yerlere göre ayrılır. Bunlar sistem üzerinden bildirme kâğıtlarının adli tebliğler bölümüne kaydedilir ve Posta Sevk Sistemi Esaslarına göre düzenlenecek postalar içinde ileriye yollanır.

Gelen tebliğ evrakının incelenmesi

MADDE 17 – (1) Postalardan çıkan tebliğ evrakı, bildirme kağıtlarıyla birlikte karşılaştırılarak gerekli incelemeler yapılıp, çıkaran mercii tarafından tayin edilen müddetin hesabında mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım araçlarının durum gibi hususlar dikkate alınarak incelenir.

(2) Tebliğ evrakının, ücretsiz veya eksik ücretli, yırtık ve zarfın açık veya kapsamın eksik olduğu, alıcı adresi olmadığı gibi düzensizlikler görülürse, bu durum bildirme kâğıdına şerh edilip gelen posta servisi memurlarınca imza edilerek varış damgası basılır.

Tebliğ evrakında görülen düzensizlikler

MADDE 18 – (1) Tebliğ evrakında görülen her türlü düzensizlik PTT A.Ş. Yurtiçi Ayrım ve Sevk Sistemi Usul ve Esaslarına göre gerçekleme kâğıdı düzenlenmek suretiyle tespit edilir.

(2) Söz konusu düzensizliklerin ara işyerlerince görülmesi halinde aynı işlem uygulanır.

Tebliğ evrakının ilgili servise verilmesi

MADDE 19 – (1) Postalardan çıkan tebliğ evrakından işyerinin dağıtım alanına ait olanları, gelen servisinde sisteme giriş kayıtları yapıldıktan sonra sistemden alınan zimmet listesi ile birlikte imza karşılığında tebligat servisine verilir. Başka işyerlerine ait olanlar ise yine sisteme gerekli kayıtları yapıldıktan sonra sistemden alınan zimmet listesi ile birlikte giden servisine imza karşılığında verilir.

Dağıtım öncesi yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) PTT işyerleri kendi dağıtım alanlarında tebliğ edilmek üzere diğer işyerlerinden gelen ve yine kendi dağıtım sahasında tebliğ edilmek üzere mahalli yetkili

YÖNETİM KURULU BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

mercilerden tevdi edilen tebliğ evrakı, ek hizmetlerine göre sistemden ilgili cihetlere kayıtları yapılır.

(2) Dağıtımları şubeler tarafından yapılan tebliğ evrakı bunların bağlı bulundukları merkezler tarafından değil, şubelerce sisteme kaydedilmek suretiyle ve merkezlerde olduğu gibi işleme tabi tutulur.

Tebliğ evrakı için teslim belgesi düzenlenmesi ve dağıtıcıya teslimi

MADDE 21 – (1) Cihetlere eklenen tebliğ evrakına sistemden 150.0001-001006 stok numaralı Teslim Belgesi düzenlenir. Tebliğ evrakı, sistem aracılığıyla düzenlenen Teslim Belgesi ve Dağıtım/Teslim Listesi, ilgili dağıtıcıya imza karşılığı teslim edilir.

(2) Tebliğ evrakı, tebliğ mazbatasına, Teslim Belgesine ve Dağıtım/Teslim Listesine imza alınmak suretiyle teslim edilir. Teslim Belgesi işyerinde sıralı bir şekilde saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Hizmet İşaretli Tebliğ Evrakı

Uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla tebligat

MADDE 22 – (1) Tebligat, çıkaran merciler tarafından uçak, telgraf veya Hızlı Tebligat ek hizmetli olarak yaptırılabilir.

(2) Tebliğin bu ek hizmetlerden hangisiyle yapılacağı ilgilinin talebi üzerine veya resen, mahkeme başkanı, hâkim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından kararlaştırılır. Hangi ek hizmetle gönderileceğinin tebliğ evrakı üzerinde gösterilmesi gerekir.

Telgrafla tebliğ evrakının kabulü ve iletimi

MADDE 23 – (1) Tebligatın çıkaran merci tarafından telgraf olarak gönderilmek istenmesi halinde; evrakı düzenleyen merciin ad ve adresi; muhatabın adı, soyadı ve adresi ile tebliği çıkaran merciin mühür ve imzasının tebliğ evrakı üzerinde ve Yönetmeliğe ekli 8 nolu tevdi listesinde bulunup bulunmadığı, telgrafın türü (normal veya acele) incelenir. Kabul işyerinde, tebliğ evrakı üzerindeki çıkaran merci bilgileri, muhataba ait kimlik, adres bilgileri, tebligatın kapsamı ve kaydedilmesi gereken diğer bilgiler (adresin MERNİS adresi olduğu gibi) telgraf otomasyon sistemine eksiksiz olarak girilir. Telgraf tebliği evrakına sistemden numara verilir.

(2) PTT A.Ş. Telgraf Hizmetleri İşletme Usul ve Esasları "İhtirazi Kayıtla Kabul Edilecek Telgraflar" başlıklı 8 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre telgrafla tebligat gönderilmek isteniyorsa, tebligatın gecikmesinden PTT'nin sorumlu olmayacağı göndericiye kabul sırasında açıklanıp, telgraf üzerine imzası alınarak "ihtirazı kayıt" la kabul edilir.

(3) Gişe memurunca kabul edilen telgraf tebliği, otomasyon sistemi üzerinden varış yerine iletilir.

(4) Mali tebligat telgrafla kabul edilmez.

Telgrafla tebliğ ücretleri

MADDE 24 – (1) Telgrafla yapılacak tebliğ evrakından ilk kademe hızlı tebligat ücretine ilaveten tarifesine göre ayrıca telgraf ücreti alınır. Telgrafla tebligat ücreti kabul anında sistem aracılığıyla hesaplanır.

(2) Telgrafla yapılacak tebliğ evrakı normal veya acele telgraf işaretiyle kabul edilir.

(3) Kabul ücreti; nakit, posta çeki hesabı veya kredi kartıyla ödenebilir.

Telgraf tebliğlerinin gişe memurlarınca incelenmesi ve kabulü

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

MADDE 25 – (1) Telgraf gişesine iki nüsha 8 örnek no.lu tevdi listesi ile birlikte verilen telgraf tebliğinin boş yerlerinin usule uygun şekilde doldurulup doldurulmadığı, tevdi listesindeki kayıtlarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

(2) İnceleme sonucunda herhangi bir eksiklik görülürse bu durum tevdi listesindeki kaydı karşısına işaretlenerek telgraf getirene geri verilir. Sistemden alınan telgraf çıktısı ile tevdi listesinin bir örneği gönderici tarafından imzalandıktan sonra tarih damgası basılıp kabul memurunca imzalanarak göndericiye verilir.

(3) Telgraf tebliğlerine ait tevdi listeleri kabul işyerlerince düzenli bir şekilde saklanır.

Telgraf tebliğlerine ait tebliğ mazbatalarının takibi

MADDE 26 – (1) Telgrafla gönderilen tebliğ evrakına ait mazbatalar ile iade edilen veya yeni adrese sevk edilen tebliğ evrakları bu noktadan sonra tüm sevk ve teslim/düşüm aşamalarında Hızlı Tebligat gibi işlem görür. Tebliğ mazbataları geldikçe otomasyon sisteminden düşümü yapılarak çıkaran mercie iade edilir.

Telgraf tebliğlerine varış merkezlerinde uygulanacak işlemler

MADDE 27 – (1) Bir telgraf tebliği alan merkez ilgili memuru, bu telgraf metninin gerekli bilgileri taşıyıp taşımadığını inceler. Bir eksiklik gördüğü takdirde eksikliğin tamamlatılmasını kabul işyerinden ister.

(2) Telgraf tebliğinde bir eksiklik görülmezse; alınan telgraf ilgili posta servisine imza karşılığında teslim edilir.

(3) Telgraf servisinden alınan telgraf tebliğleri, tebligat servisince, telgrafla tebligata mahsus Yönetmeliğe ekli 7 nolu örneğe uygun tebliğ mazbatalı zarfa Yönetmeliğe eki 3 nolu örnek form eklenerek ilgili kısımları eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulur ve telgraf metni tebliğ mazbatalı zarf içine konularak zarfın ağzı kapatılır.

(4) Tebliğ mazbatalı zarf (örnek 3) bastırılıncaya kadar ilgili kuruluşlardan temin edilerek veya sistemden çıktı alınarak da kullanılabilir.

Hızlı Tebligat Kabul işlemleri

MADDE 28 – (1) Hızlı Tebligat kabulünde "HT" rumuzlu veya "30–39" ile başlayan barkod kullanılır ve barkod numarası kabul numarası yerine geçer. Otomasyon Sisteminde bu rumuzlarla takip edilir. Kabul sırasında tebliğ evrakı üzerine Hızlı Tebligat olduğunu belirten etiket yapıştırılır, kaşe basılır veya elle yazılır. Talep eden kişi ve kurumlara da örneğine uygun etiket veya kaşe yaptırılmasına Başmüdürlüğünce izin verilir.

(2) Göndericiler, Hızlı Tebligat hizmetinden yararlanabilmek için; http://www.ptt.gov.tr web sayfası üzerinden, Çağrı Merkezini arayarak veya herhangi bir PTT işyerine giderek, müracaat eder.

(3) Şehir dağıtım alanı dışında kalan köy dağıtımına tabi yerler varışlı Hızlı Tebligat kabul edilmez. Ancak, göndericisi tarafından gönderilmesinde ısrar edilen tebligatın üzerine, gecikmesinden PTT'nin sorumlu olmayacağı yönünde şerh düşülmek ve imza alınmak suretiyle "ihtirazı kayıt" la kabul edilir. Hızlı Tebligat hizmetine açık işyerine kadar bu hizmet ilkelerinden yararlanılır, sonrasında diğer posta mevzuatı hükümleri uygulanır.

(4) Aynı il dağıtım sahasında olup da dağıtım saatine yetişmeyecek Hızlı Tebligatlar ile iller arasında teslimi sağlanacak Hızlı Tebligatların posta sevk saatinden sonra kabullerinin istenmesi halinde, bu istekler "Gecikmeden PTT sorumlu değildir" şerhi alınmak suretiyle ihtirazı kayıt şartıyla kabul edilir.

(5) Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili mercilerce işyerlerimize tevdi listesiyle getirilen Hızlı Tebligata yapıştırılmış olan barkod etiketinin bir parçası tevdi listesine yapıştırılır.

(6) İşyerlerimizde sistem marifetiyle 2 nüsha olarak üretilen tevdi listesi imzalanıp tarih damgası tatbik edildikten sonra bir nüshası göndericiye verilir, diğer nüshası imzalanıp

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

tarih damgası tatbik edildikten sonra çıkaran merci tarafından getirilen tevdi listesine iliştirilmek suretiyle işyerinde saklanır. Talep eden kişi ve kurumlara barkodlu tebliğ evrakı zarfı bastırılması için barkod aralığı verilir.

(7) Çok sayıda Hızlı Tebligat vermek istediğini bildiren kişi ve kuruluşların tebligatları, adreslerinden kabul edilebilir.

Hızlı tebligat ücretleri ve tazminat

MADDE 29 – (1) Hızlı Tebligatlar ağırlık sınırı aranmadan kabul edilir. Ücreti, Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirlenir.

(2) Hızlı Tebligatların ücretleri, ücret ödeme-alma makinesi, posta pulu, resmi pul, posta çeki hesabı veya kredi kartıyla ödenebilir. Hızlı Tebligatın kaybı halinde tazminatla ilgili taahhütlü mektup postası gönderilerine ait hükümler aynen uygulanır.

(3) Kabul saati, sevk yolu ve dağıtım zamanına göre süresi içerisinde alıcısına ulaştırılamayan Hızlı Tebligatların kabul ücretinden kabul edildiği ağırlık kademesindeki normal tebligat ücreti düşüldükten sonra kalan kısmı talep edilmesi durumunda göndericiye geri ödenerek gecikmeye neden olan personelden tahsil edilir.

Hızlı tebligat hizmetinin verildiği yerler

MADDE 30 – (1) Hızlı Tebligat kabul hizmeti, tüm PTT işyerlerinden yapılmakta olup, dağıtım hizmeti ise tüm illerin şehir dağıtım alanları içinde, iller arasında ve Genel Müdürlükçe belirlenen ilçelerdeki PTT Merkez ve Şubelerinde verilir.

(2) Bu hizmetin hangi işyerlerinde verileceği Başmüdürlüğünce belirlenir.

Hızlı tebligat ayrım ve sevk işlemleri

MADDE 31 – (1) PTT İşyerlerinde tebligat servisinin içerisinde kabulden teslime kadar Hızlı Tebligat hizmeti veren bölüm oluşturulur.

(2) Hızlı Tebligat, bu hizmete özel torbalar içerisinde veya posta torbasına kapsamında "Hızlı Tebligat" olduğunu açıkça belirtir etiket yapıştırılarak, kaşe basılarak veya bu ifade elle yazılarak, torba kapsamında bulunan Hızlı Tebligat Bildirme Kağıdına sistem aracılığıyla kaydedilerek, uçak sefer tarifesine göre öncelikle uçakla sevk edilir.

(3) Hızlı Tebligatın ayırım ve sevk işlemlerine ilişkin tüm hususlarda PTT A.Ş. Yurtiçi Ayrım ve Sevk Sistemi Usul ve Esasları ve diğer posta mevzuatı hükümleri uygulanır.

Hızlı tebligat dağıtım/teslim işlemleri ve süreler

MADDE 32 – (1) Hızlı Tebligatın postaya verildiği şehir dağıtım alanı içerisinde 1 gün (24 saatte), il sınırları içinde kabulden itibaren en geç ertesi gün, iller arasında ise kabulden itibaren en geç 2 gün sonra teslimi esastır.

(2) Hızlı Tebligata ait mazbatanın çıkaran mercie iadesi ise tebligatın tesliminden itibaren en geç 2 gün içerisinde yapılır. (Bu sürelerin hesabında dağıtım yapılmayan resmi tatil vb. süreler dikkate alınmaz.)

(3) Hızlı Tebligat servisinde hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında mesai uygulanır. Pazar, Bayram ve diğer tatil günlerindeki mesai uygulaması Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak Hızlı Tebligatlar da, resmi çalışma gün ve saatleri içerisinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tebliğ Evrakının Dağıtım/Teslimi

Teslim ve iade süresi

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş.

MADDE 33 – (1) PTT işyerlerinde ek hizmet talep edilmeden kabul edilen tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilmesi aynı il dağıtım sahası içerisinde ise en geç 5 iş günü, farklı il dağıtım alanında ise en geç 7 iş günü içerisinde yerine getirilir.

(2) Köy dağıtımına tabi yerlerde bu süreler dikkate alınmadan ilk köy dağıtım sefer programı ile dağıtımı gerçekleştirilir.

(3) Teslim mümkün olmayan tebliğ evrakının iadesi ile mazbataların çıkaran mercie tesliminde yukarıda belirtilen sürelerin iki katı dikkate alınır.

Gece tebliğ yapılması

MADDE 34 – (1) Tebligat normal olarak işyerlerimizin çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, bu saatler dışında ve gece vakti de tebliğ yapılması durumunda bu tebliğler geçerli sayılır.

Tatil günlerinde tebligat

MADDE 35 – (1) İşyerlerimizin çalışma mesaisine göre gerektiğinde resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir.

Tebliğ evrakının bilinen en son adrese tebliğ edilmesi

MADDE 36 – (1) Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır.

(2) Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve bu Usul ve Esasların 2 nci maddesinde belirtilen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebliğ evrakı bu adrese düzenlenir.

(3) Muhatabın adresi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi Adres Kayıt Sisteminden alınmış ve bu durum çıkaran merci tarafından açık mavi renkte bastırılmış olan tebliğ zarfı üzerine elle, kaşe basmak suretiyle veya zarf üzerinde matbu olarak açıkça belirtilmiş ise, tebliğ memurunca başkaca adres araştırması yapılmadan tebligat bu adrese yapılır.

(4) Tebliğ çıkarmaya yetkili merciler tarafından işyerlerimize açık mavi renk dışında tebliğ zarfları tevdi edilmesi halinde de, tebliğ zarfı üzerine muhatap adresinin Adres Kayıt Sisteminden alındığı elle, kaşe basmak suretiyle veya zarf üzerinde matbu olarak açıkça belirtilmiş ise, tebliğ memurunca üçüncü paragrafta belirtilen işlem uygulanır.

(5) Muhatabın, müracaatı halinde veya kabul ettiği takdirde her yerde tebligat yapılabilir.

Tebligatın kime yapılacağı

MADDE 37 – (1) Kural olarak tebligat, tebliğ evrakında muhatap olarak gösterilen gerçek kişilerin kendilerine, muhatap tüzel kişi ise, bu tüzel kişilerin yetkili temsilcilerine, yetkili temsilci birden fazla ise yalnız birine yapılır.

Vekile tebligat

MADDE 38 – (1) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekile bürosunda yapılacak tebligat, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Hafta sonu ve resmi tatile rastlayan günlerde dağıtılamayan tebliğ evrakı takip eden ilk iş gününde dağıtıma çıkarılır.

(2) Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.

Kanuni temsilciye tebligat

KÖNETİM KURULU BİRİMİ PTT A.Ş. ANKARA
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PTT A.Ş. ANKARA

MADDE 39 – (1) Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat temsilciye yapılır.

(2) Kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmaz. Bu durum, tebliğ evrakı üzerinde açıkça belirtilmişse tebliğ memurunca kanuni temsilciye değil, muhatabın kendisine tebliğ edilir.

Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat

MADDE 40 – (1) Tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmaz ise tebliğ o adreste muhatapla aynı konutta oturan kişiye veya muhatabın aynı adreste oturan hizmetçisine de yapılabilir.

(2) Aynı adreste oturan kişilere yapılacak tebligatta birlikte oturma şartının dışında ayrıca kan bağı ve hısımlık aranmaz.

Meslek ve sanat erbabına tebligat

MADDE 41 – (1) Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlere, o yerde de tebligat yapılabilir.

(2) Muhatabın işyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan memur veya işçilerinden birine yapılır.

(3) Muhatap, meslek veya sanatını konutunda icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Bunlardan hiç birinin bulunmaması durumunda tebliğ, aynı konutta sürekli olarak oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

Tüzel kişilerin memur ve müstahdemlerine tebligat

MADDE 42 – (1) Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

(2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir.

(3) Bu kişilerin de bulunmaması halinde, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme tebligat yapılır. Bu durum tebligat mazbatasının ilgili bölümüne ayrıntılı olarak şerh edilir.

Otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde tebligat

MADDE 43 – (1) Tebliğ yapılacak kişi; otel, pansiyon, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu, resmi veya özel daire veya kurum gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa tebliğin yapılmasını, o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder.

(2) Muhatap, bu kişiler tarafından derhal bulunmaz veya tebellüğden kaçınırsa yahut diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır.

(3) Bu kişiler de tebliğ evrakını almak istemezler ise tebellüğden kaçınma işlemi uygulanır.

Er ve erbaşlara tebligat

MADDE 44 – (1) Er ve erbaşlara (onbaşı, çavuş) yapılacak tebliğ, kıta komutanı ve kurum amiri gibi en yakın üste yapılır.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

(2) Nöbetçi amiri veya subayı, tebliğ memurunun, en yakın üste tebliğ yapmasını temin eder. Buna göre tebliğ memuru, doğrudan doğruya nöbetçi amiri veya subayına başvurarak, muhatap er ve erbaşın en yakın üstünü buldurup tebliğin yapılmasını sağlar.

(3) Ancak, muhatabın terhis olması veya başka bir birliğe gitmesi hallerinde yeni adresi tespit edilerek Tebligat Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gözetilerek yeni adresine sevk edilir.

(4) Bununla birlikte muhatabın firar ettiğinin belirtilmesi halinde, bu durum mazbataya şerh edilerek çıkış merciine iade edilir.

Diğer askeri şahıslara tebligat

MADDE 45 – (1) Bu Usul ve Esasların 44 üncü maddesinin kapsamı dışında kalan askeri şahıslara (subay, astsubay, askeri memur vb.) birlik veya kurumda tebligat yapılması gerektiğinde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder.

(2) Muhatap bu kişiler tarafından derhal bulunmaz veya tebellüğden kaçınırsa ya da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o nöbetçi amiri veya subayına yapılır.

Seferde askeri şahıslara tebligat

MADDE 46 – (1) Sefer halinde olan birlik veya kuruma mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır.

(2) Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar.

Tutuklu ve hükümlülere tebligat

MADDE 47 – (1) Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılmasını, bu kişilerin bulunduğu kurum müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder.

(2) Tutuklu veya hükümlüye tebligat yapılamazsa, müdür veya memur tarafından belirtilen sebep tebliğ memurunca tebliğ mazbatasına ayrıntılı şekilde şerh edilerek beyanda bulunanın imzası alınır. Beyanda bulunanlar imza atmaktan kaçınırlarsa, bu durum mazbataya şerh edilir.

(3) Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olup kendilerine kanuni temsilci atanmış olanlara ait tebligat, bu Usul ve Esasların 39 uncu maddesine göre yapılır.

(4) Muhatap o anda bulunamıyorsa, hastanede bulunması halinde dahi tebligat, bu madde gereğince tutuklu veya hükümlünün bağlı olduğu kurum müdürü veya idare eden memura yapılır.

(5) Hükümlülük süresi bitmiş veya tutukluluk süresi sona ermişse, tebliğ evrakı Kurum müdürü veya idare eden memuru tarafından beyan edilen adrese sevk edilir. Muhatap adresi tespit edilemezse tebliğ evrakı çıkaran mercie iade edilir. Bu durumlar mazbatanın ilgili kısımlarına ayrıntılı şekilde şerh edilir.

Muhatap yerine tebligat yapılacak kişide aranacak şartlar

MADDE 48 – (1) Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir.

(2) Muhatap adına tebliğ yapılacak kişiler, aynı yerde sürekli olarak çalışan birisi olmalıdır.

(3) Aynı adreste oturan kişilere yapılacak tebligatta birlikte oturma şartının dışında ayrıca kan bağı ve hısımlık aranmaz.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • PTT A.Ş.

(4) Muhatap adına kendilerine tebliğ yapılabilecek kişilerin, o davada hasım olarak ilgileri varsa, muhatap adına kendilerine tebligat yapılamaz.

(5) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya da engel sebebiyle kendisi ile anlaşma imkânı olmayan kişiye tebligat yapılmaz.

(6) Muhatap adına kendisine tebligat yapılacak olan, görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı veya açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine tebligat yapılacak başka bir kişi de bulunmazsa Yönetmeliğin 30 ve 31 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

"Bizzat muhataba teslim edilecektir" şartlı tebliğ evrakı

MADDE 49 – (1) Tebliğ evrakının üzerinde tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili merci tarafından "bizzat muhataba tebliğ edilecektir" şerhi ve bu hususta mahkemenin verdiği kararın tarih ve numarası gösterilmiş ise muhatabın bizzat kendisine tebliğ edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

(2) Bu tür tebligatın muhataplarının adreslerinde bulunmamaları veya tebellüğden kaçınma hallerinde, bunlar muhatap adına tebliğ yapılabilecek kimselere tebliğ edilmeyerek bu Usul ve Esasların 52, 53 ve 54 üncü maddelerine göre işleme tabi tutulur.

(3)Bizzat muhataba tebliğ olunacak tebliğ evrakından bu hizmet için ayrıca ek ücret alınmaz.

Muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi

MADDE 50 – (1) 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nci maddelerde yazılı kişiler, tebliğ yapılacak muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini belirtirlerse, tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple adresten geçici olarak ayrıldığını, beyanda bulunanın adı ve soyadı, sıfatını (unvanını, ticaret unvanını v.b) tebliğ mazbatasına yazar. Tebliğ mazbatasını beyanda bulunana imzalattırır ve tebliğ edilecek evrakı beyanda bulunana verir. Bu kişiler, tebliğ evrakını kabule mecburdurlar.

(2) Bu kişilerin beyanlarını imzadan kaçınmaları ve tebliğ evrakını kabul etmemeleri durumunda, tebliğ memuru bu durumu tebliğ mazbatasına yazar, imzalar ve tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine ya da kolluk amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve teslim ettiği kişinin adresini içeren 2 nolu haber kağıdını gösterilen adresin kapısına yapıştırır.

(3) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya 2 nolu haber kağıdı kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

Muhatabın adreste bulunmaması, ölmesi veya adresinden sürekli olarak ayrılması halinde yapılacak işlem

MADDE 51 – (1) Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.

(2) Muhatap adresinde veya komşu, yönetici veya kapıcıdan muhatabın öldüğü öğrenildiği takdirde, bu durum mazbataya şerh edilerek tebliğ evrakı, muhtar beyanı aranmaksızın tebligatı çıkaran mercie iade edilir.

(3) Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre 6 nolu örnek düzenlenmek suretiyle çıkarılan veya muhatap adresinin Adres Kayıt Sisteminden alındığı tebligat üzerinde şerhli

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt ANKARA

tebligatlarda da muhatabın öldüğü öğrenildiği takdirde tebliğ evrakı çıkaran mercie iade edilir.

(4) Muhatap gösterilen adresten sürekli olarak ayrılmış ve yeni adresi de komşu, yönetici veya kapıcı gibi bilmesi muhtemel kişilerden tespit edilememişse, muhtar beyanı ile tebliğ evrakı tebligatı çıkaran mercie iade edilir.

(5) Yeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit edilmişse bu adres, tebliğ mazbatasındaki ilgili bölüme ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır.

(6) Bu Usul ve Esasların 10 uncu maddesi uyarınca, tebligatın belirtilen tarihten önce yapılamayacağının anlaşılması veya yeni adresin yabancı bir ülkeye ait olması durumunda da tebliğ evrakı tebligatı çıkaran mercie iade edilir.

Tebliğ imkansızlığı

MADDE 52 – (1) Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kişilerden hiçbiri tebliğ anında gösterilen adreste mevcut olmamaları halinde tebliğ evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karşılığında teslim edilir. Tebliğ memuru, Yönetmeliğe ekli (2) numaralı örneğe uygun olarak düzenlenen haber kağıdını (usulüne uygun ve okunaklı bir şekilde doldurarak) gösterilen adresteki kapıya yapıştırır. Muhataba bu durumun haber verilmesini sağlamak için mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir.

(2) 2 nolu haber kağıdının kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Haber kağıdını yapıştırma tarihi 2 nolu haber kağıdına ve tebliğ mazbatasına şerh edilir.

Tebellüğden kaçınma

MADDE 53 – (1) Tebliğ memuru, muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kişilerin tebellüğden kaçınması halinde tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karşılığında teslim eder ve Yönetmeliğe ekli (2) numaralı örneğe uygun olarak düzenlenen haber kağıdını (usulüne uygun ve okunaklı bir şekilde doldurarak) gösterilen adresteki kapıya yapıştırır.

(2) Bu durumun, komşu, yönetici veya kapıcıya bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

(3) 2 nolu haber kağıdının kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Haber kağıdını yapıştırma tarihi 2 nolu haber kağıdına ve tebliğ mazbatasına şerh edilir.

Adresin adres kayıt sisteminden (MERNİS) alınması halinde tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden kaçınma.

MADDE 54 – (1) Bu Usul ve Esasların 36 uncu maddesinde belirtildiği şekilde Adres Kayıt Sisteminde yer alan adrese düzenlenen tebligatlarda;

(2) Muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kişilerin adreste bulunmaması veya tebellüğden kaçınması halinde tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi üyesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karşılığında teslim eder. Tebliğ memuru, Tebligat Yönetmeliğine ekli (2) numaralı örneğe uygun olarak düzenlenen 2 nolu haber kağıdını belirtilen adresteki kapıya yapıştırır.

(3) 2 nolu haber kağıdının kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Haber kağıdını yapıştırma tarihi 2 nolu haber kağıdına ve tebliğ mazbatasına şerh edilir.

(4) Adres kayıt sistemindeki adrese yapılacak tebligatlarda tebliğ memurunca ayrıca adres araştırılması yapılmaz. Komşu, yönetici veya kapıcıya bildirilmez.

(5) Muhatabın askere gittiği, hüküm giydiği veya yurtdışına çıktığının, taşınmak suretiyle o adresten devamlı olarak ayrıldığının veya o adreste hiç oturmamış olduğunun öğrenilmesi veya adresin askeri birlik adresi, cezaevi adresi gibi ikincil bir adres olması halinde de tebliğ evrakının üzerinde adresin Adres Kayıt Sisteminden alındığının açıkça

YÖNETİM KURULU DANIŞMA BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

belirtilmiş olması hallerinde başkaca adres araştırması yapılmaksızın tebliğ gösterilen adrese yapılır.

(6) Ancak, adresin kamulaştırma, deprem, yangın vb. nedenlerle yıkılmış veya bina özelliğini yitirmiş olması durumlarında veya muhatap tüzel kişi olmasına rağmen adresin Adres Kayıt Sisteminden alındığının tebliğ evrakı üzerinde şerh edilmesi halinde 21 inci madde uygulanmaz. Mazbataya gerekli şerhler açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılarak çıkaran mercie iade edilir.

Kimlik araştırması

MADDE 55 – (1) Tebliğ memuru, tebliğ yaparken, muhatabın veya muhatap adına tebligat yapılacak kişilerin kimlikleri ile bu Usul ve Esaslarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını incelemeye yetkilidir.

(2) Kimlik ispatı, fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport göstermek suretiyle yapılır. Bunların nevileriyle nerelerden verildikleri, numara ve tarihleri, mazbata/posta tebliğ alındısının arkasına yazılır.

İmza edemeyecek durumda olmak

MADDE 56 – (1) Kendisine tebliğ yapılacak kişi, imza atacak kadar yazı bilmez veya diğer sebeplerle imza atamayacak durumda bulunursa (körlük, hastalık, yaralı olmak v.b sebepler) okuryazar komşulardan bir kimse, okuryazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan kaçınırsa tebliğ memurunun daveti üzerine gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti ya da meclisi üyelerinden birisi yahut bir kolluk görevlisi huzurunda aşağıdaki hükümlere göre tebligat yapılır:

(2) Kendisine tebliğ yapılan kişinin sol elinin başparmağı, sol elinin baş parmağı yoksa aynı elinin diğer bir parmağı, sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır.

(3) Tebliğ yapılacak kişinin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir.

(4) Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak kişinin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan şahsın kimliği yazılarak hazır bulunan şahsa da imzalattırılır.

Tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi

MADDE 57 – (1) Tebliğ bir mazbata ile belgelendirilir. Tebliğ mazbatası, tebliğin ne zaman nerede ve kime yapıldığını ispatlayan tek belgedir. Bu mazbatada;

a) Tebliği çıkaran merciin adı,

b) Tebliği isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi,

c) Muhatabın adı, soyadı ve adresi,

ç) Tebliğin konusu,

d) Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kişinin adını, soyadını, adresini ve 48 inci madde gereğince tebellüğe ehil olduğu,

e) Tebliğin tarihi, saati ve nerede yapıldığı,

f) 51, 52, 53 ve 54 üncü maddelerde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde bu hususlarla ilgili hangi işlemlerin yapıldığını, adreste bulunmama ve kaçınma için gösterilen sebebi,

g) Tebligatın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine yapılması durumunda buna ilişkin kaydı,

ğ) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun adı, soyadı, sıfatı ve imzası ile tebliğ [illegible] adı, soyadı ve imzası,

[illegible] içermesi gerekir.

YÖNETİM KURULU BİRO BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. Ankara

(2) Tebliğ mazbatasında yukarıda belirtilen hususları kaydetmek için yeterli alan bulunmaması halinde tebliğ memuru usulüne uygun şekilde mazbataya eklenti yapabilir.

(3) Bu maddeye göre hazırlanarak bastırılan ve tebligatı çıkaran merci tarafından tanzim edilen Yönetmeliğe ekli (3) numaralı örnek tebliğ mazbatasının ilgili bölümleri tebliğ memuru tarafından tebliğ yerinde fiili duruma uygun şekilde elle veya kaşe basılmak suretiyle doldurulur.

(4) Mazbatanın yer aldığı sayfanın ön yüzünde muhatabın birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir.

Tebliğ mazbatasını doldururken tebliğ memurunun dikkat edeceği hususlar

MADDE 58 – (1) Tebliğ mazbatası, tebliğ yapıldığını veya yapılmadığını veya tebliğin ne şekilde ve şartlar altında yapıldığını gösteren en önemli belge olduğundan, tebliğ memuru mazbatayı düzenlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

a) Verilen şerhler gerçeğe uygun olmalıdır.

b) Yazılar okunaklı ve fiili durumu belirtir şekilde olmalıdır.

c) Beyanda bulunanların kimlikleri yazılmalı ve imza veya parmak izi alınmalıdır. İmzalamaktan veya parmak basmaktan kaçınıldığı takdirde tebliğ memuru bu hususu belirterek bizzat imza etmelidir.

ç) Tebliğ yapılan kimsenin kimliği açık olarak yazılmalı, imzası veya parmak izi alınmalıdır.

d) Tebliğ yapılacak kimsenin kimliği, tebellüğe ehil ve yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır.

e) Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ mazbatasının 3 no.lu satırı doldurulmalıdır.

f) Muhataba veya muhatap namına tebliğ yapılacak kişilere evrakın tebliği veyahut duruma göre yetkili mercilere teslim edilmesi hallerinde mazbatanın 1, 2, 4, 6, 7 veya 8 no.lu satırlarından biri mutlaka doldurulmalıdır.

(2) Tebliğ mazbatasının doldurulmasına ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir.

1. Muhatap adresinde bulunmuş ve kendisine orada tebligat yapılmışsa tebliğ mazbatasının 1 no.lu satırındaki "adresinde" kelimesinden sonra yazılı olan "veya ..... dâ' kelimesi çizilir ve "muhataba" kelimesinden sonra gelen boşluğa da muhatabın adı ve soyadı yazılarak "tebliğ edilmiştir" şerhi konur.

Örnek - Adresinde ~~veya ..... da~~ muhatap Zekai Akdağ'a tebliğ edilmiştir.

2. Tebliğ, muhatabın başvurmasıyla veya rızasiyle adresinden başka bir yerde yapılmış ise, 1 no.lu satırdaki "adresinde veya" ibaresi çizilir; bu ibareden sonra gelen boşluğa tebligatın yapıldığı yer yazılır. "Muhatap" kelimesinden sonra gelen boşluğa da muhatabın adı ve soyadı ile "tebliğ edilmiştir" şerhi verilir.

Örnek: ~~Adresinde veya~~ Balkan Pastanesinde muhatap Hakkı Akmehmet'e tebliğ edilmiştir.

3. Tebligat bir tüzel kişiye yapılmışsa, tebliğ mazbatasının 1 no.lu satırındaki "adresinde veya" ibaresi ve bu ibareden sonra gelen boş yer ve "da" kelimesi çizilir "muhatap" kelimesinden sonraki boş yere "tüzel kişiliğin temsilcisi olan .....'ye tebliğ edilmiştir" şerhi verilir.

Örnek: ~~Adresinde veya ..... da~~ muhatap Ziraat Bankası temsilcisi Av. Ahmet Gül'e tebliğ edilmiştir.

4. Tebligat, gerçek kişinin (muhatap) bulunmaması sebebiyle ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine; veya tüzel kişiliğin temsilcisinin bulunmaması sebebiyle memur veya müstahdemlerinden birine yapılmış ise, tebliğ mazbatasının 2 no.lu satırının boş kısmına "muhatap veya mümessilin bulunmaması" yazılarak "sebebiyle muhatap yerine" kelimelerinden sonraki boş yere "tebellüğe ehil olan ve birlikte oturduğu .....'ye tebliğ edilmiştir" şerhi verilir.

YÖNETİM KURULU BİRİMİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

Örnek: Muhatabın bulunmaması sebebiyle muhatap yerine,

a. Tebellüğe ehil olan aynı konutta ikamet eden oğlu Tuncay Akbaş'a tebliğ edilmiştir.

b. Tebellüğe ehil olan aynı konutta ikamet eden kızı Tuna Yakamal'a tebliğ edilmiştir.

c. Karısı Esin Yıldırım'a tebliğ edilmiştir.

ç. Daimi hizmetçisi Fatma Fater'e tebliğ edilmiştir.

d. Şirket yetkilisi yurtdışına çıktığından, Muhasebe Müdürü Kemal Bulut'a tebliğ edilmiştir.

5. Muhatabın öldüğü, bilinmeyen adrese gittiği, onun yerine tebligat yapılacak bir kimsenin de bulunamadığı, komşu, kapıcı, muhtar, zabıta memurlarından veya başka bir suretle öğrenildiği ve yeni adresin de tespit edilemediği hallerde, mazbatanın 3 no.lu satırı doldurulur. Beyanda bulunan kişilerin kimlik bilgileri yazılır. İmzası alınır. Durum mahalle muhtarına da tasdik ettirilir. Ölüm halinde muhtar tasdikine gerek yoktur. Tebliğ memuru da ayrıca tarih yazarak imza eder.

Örnek 1: Tebliğin yapılması bu adresten ayrılmaları sebebiyle temin edilemediğinden ve yeni adres de tespit edilemediğinden merciine iade.

Beyanda bulunan Komşusu Hüseyin Koca (imza)

Tebliğ memurunun imzası – 13.03.2012

Örnek 2: Tebliğin yapılması muhatabın ölmesi sebebiyle temin edilemediğinden merciine iade.

Beyanda bulunan: Eşi Hatice Yılmaz (İmza)

Tebliğ memurunun imzası – 13.03.2012

Örnek 3: Tebliğin yapılması muhatabın bu adresten ayrılması sebebiyle temin edilemediğinden ve yeni adres de tespit edilemediğinden merciine iade.

5 nolu daire komşusu adını ve imzasını vermekten kaçınmıştır.

Tebliğ memurunun imzası – 13.03.2012

Muhatabın adresi Adres Kayıt Sisteminden alınmış ve bu durum tebliğ evrakında açıkça belirtilmiş ise mazbatanın 3 nolu satırına bu durum aşağıdaki şekilde şerh edilir.

Örnek: Gösterilen adres muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki adres olup, tebliğ imkansızlığı nedeniyle Tebligat Kanununun 21/2 nci maddesi gereğince Beyazıt Mahallesi muhtarı İlhan Mercan'a 13.02.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

6. Muhatabın geçici olarak başka yere gitmiş olduğundan bahisle, adına tebliğ yapılabilecek kimseler tebliği kabul etmedikleri takdirde tebliğ mazbatasının 4 no.lu satırı doldurulur.

Örnek: Muhatabın muvakkaten İzmir'e gittiği karısı Ruhsar Sezik tarafından bildirildiğinden ve muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartları yerine getirmesine rağmen muhatap adına kabul etmekten kaçındığından tebliğ evrakı mahalle muhtarına teslim edilmiş olup, düzenlenen 2 no.lu haber kağıdı muhatabın kolayca görebileceği kapısına yapıştırılmış olup, durumdan da apartman yöneticisi Ahmet Karatay'a bilgi verilmiştir.

7. Muhatabın veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kimselerin tebellüğden kaçınmaları halinde mazbatanın 6 no.lu satırı doldurulur.

Örnek: Muhatap Hüseyin Gök tebellüğden kaçındığından evrak Kasımpaşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Gaga'ya teslim edilmiştir. Kapıya 13.03.2012'de 2 nolu haber kağıdı yapıştırılmıştır.

8. Tebliğ sırasında muhatabın adresinde kimse bulunmaması halinde mazbatanın 7 no.lu satırı doldurulur.

Örnek: Adreste kimse bulunmaması üzerine evrak Tekke Mahallesi Muhtarı Feyyaz Oral'a teslim edilmiştir. Durum en yakın komşusu Ayşe Ak'a bildirilmiştir. Kapıya 13.03.2012'de 2 nolu haber kağıdı yapıştırılmıştır.

YÖNETİM KURULU BİLGİ İŞLEM BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

9. Muhatap veya adına tebliğ yapılabilecek kişinin imza atamaması halinde mazbatanın 8 no.lu satırı doldurulur.

Örnek: Tebliğ, yapılacak kimse imza atamaması sebebiyle sol elinin başparmağı bastırılarak Hasan Kahya'nın huzurunda tebliğ edilmiştir.

Tanık: Hasan Kahya (İmza) Tebliğ yapılanın kimliği ve parmak izi. Tebliğ Tarihi: 13.02.2012

Tebliğ memurunun imzası veya "tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de olmadığından tebliğ evrakı Hasan Kahya'nın huzurunda kendisine verilmiştir".

Şeklinde doldurularak altı yukarıdaki örnekte olduğu gibi imza edilir.

Tebliğ mazbatasına veya tebliğ edilemeyen evraka yapılacak işlemler

MADDE 59 – (1) Muhatabına tebliğ edilen evraka ait tebliğ mazbataları ile tebliğ edilemeyen tebliğ evrakı, çıkaran mercie iade edilmek üzere tebliğ memuru tarafından geri getirilir.

(2) Tebliğ memurundan alınan tebliğ mazbataları ile tebliğ edilemeyen tebligatlar kontrolle görevli personel tarafından tetkik edilir.

(3) Mazbataya alınması gerekli şerhlerin eksik veya hatalı olduğu anlaşılan evraklar ilgili tebliğ memuruna geri verilerek usulüne uygun bir şekilde doldurulması sağlanır. Muhatabın veya muhatap adına tebliğ evrakını almaya yetkili kimselerin imzalarında bulunan eksiklikler söz konusu ise, bu eksikliklerin anılan kişilere tamamlatılmasını teminen tebliğ evrakı tekrar dağıtıma çıkarılır.

(4) Herhangi bir eksiklik veya hata görülmeyen mazbatalar ile tebliğ edilememiş tebligatlar sistem üzerinden düşüm işlemi yapılarak çıkaran mercie iade edilmek üzere ilgili servise verilir. Çıkaran mercinin başka bir işyerinin dağıtım alanında bulunması halinde bu işyerine sevk edilir.

(5) Teslim veya iade işlemine ilişkin teslim belgeleri ilgili işyerinde sırasına göre saklanır.

Usulüne uygun yapılmayan tebligat

MADDE 60 – (1) Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiş ise geçerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır.

(2) Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

(3) Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir.

Tebliğ evrakının saklanması ve haber kağıdının kapıda kalma süresi

MADDE 61 – (1) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası veya 31 inci maddesi gereğince kendisine tebliğ evrakı teslim edilen kişiler, tebliğ evrakını üç ay saklamakla yükümlüdürler. Tebliğ evrakının belirli süre içermesi durumunda, bu evrak içerdiği sürenin bitiminden itibaren üç ay daha saklanır. Bu süreden sonra tebliğ evrakı hakkında yapılacak işlemler ilgili kurumların mevzuatına tâbidir.

(2) Yönetmeliğin 29 ve 31 inci maddeleri gereğince yapılan tebligatlarda kapıya yapıştırılan haber kağıdı on gün süreyle kapıda kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya Yabancılara Yapılacak Tebligat İşlemleri

Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat

MADDE 62 – (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara çıkarılacak tebliğ evrakı, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilir.

(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebliğ evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.

(3) Yurtdışına posta aracılığı ile doğrudan doğruya gönderilecek tebliğ evrakının taahhütlü veya alma haberli taahhütlü mektup olarak normal bir zarf içinde postaya verilmesi gerekir. Bunlar yurtiçi tebliğ zarfı ile kabul edilmez. Bunların kabulü, ücreti ve yurtdışına yollanması taahhütlü mektuplar gibidir.

(4) Resmî görevle yabancı ülkede bulunan Türk memurlarına çıkarılan tebliğ evrakına da bu madde gereğince işlem yapılır.

Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşı olmayanlara tebligat

MADDE 63 – (1) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi Türk vatandaşı olmadığı takdirde, tebligat o ülkenin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma veya o ülke kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan ister.

Yabancı ülkelerde Türk vatandaşına yapılacak tebligat

MADDE 64 – (1) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi, Türk vatandaşı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir.

Yabancı ülkelerden gelen evrakın tebliği

MADDE 65 – (1) Yerleşim yeri Türkiye'de bulunan yerli veya yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere yabancı bir ülkenin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalıyla konsolosluğundan Dışişleri Bakanlığına tevdi olunan evrak, Dışişleri Bakanlığı tarafından anlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun görüldüğü takdirde, Yönetmeliğe ekli (5) numaralı örnek şeklindeki tebliğ mazbatası, zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili bakanlığa gönderilir. İlgili bakanlık tebligatı, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci vasıtasıyla Yönetmelik hükümleri gereğince yaptırır.

(2) Tebliğ işlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir.

Türkiye'de yabancılara tebligat

MADDE 66 – (1) Türkiye'de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat çıkarılması durumunda muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenirse, bu durum tebliğ mazbatasına şerh edilerek tebliğ evrakı çıkaran mercie iade edilir.

(2) Muhatap, tebliğ yapılabilecek kişilerden olmasına rağmen, muhatabın adresi, "yurt dışı" muamelesi gören bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa, bu durum tebliğ mazbatasına şerh edilerek tebliğ evrakı çıkaran mercie iade edilir.

(3) Yukarıda belirtilen hallerde, Yönetmeliğin tebellüğden kaçınmaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılmaz.

YÖNETİM KURULU BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hallerde tebligatı çıkaran merci, tebliğ evrakını, bağlı olduğu bakanlık kanalıyla Dışişleri Bakanlığına gönderir. Türkiye'de kendilerine tebligat yapılamayacak olan elçi, elçilik katibi gibi kişiler Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı ülkelerde Türk askerî şahıslarına tebligat

MADDE 67 – (1) Yabancı ülkede bulunan Türk askerî şahıslarına yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Tebligat

Sayıştay tarafından yapılacak tebligat

MADDE 68 – (1) Sayıştay tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak kişilerden merkez teşkilatlarında görevli bulunanlara bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülki amiri vasıtasıyla ve memur marifetiyle yaptırılır.

(2) Adresin tespit olunamaması veya tebellüğden kaçınma hallerinde yukarıda belirtilen tebligat yapmakla görevli memurlar tarafından, Tebligat Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Mali tebligatın kapsamı

MADDE 69 – (1) Özel kanunlarda tebligata ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde mali tebliğler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Mali tebligat; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile bu Usul ve Esasların 2 nci maddesinde yer alan tebligat çıkarmaya yetkili mercilere ait vergi, resim ve harçlar (Vergi Usul Kanununun 2 nci Maddesine göre Gümrük İdareleri tarafından alınan vergi ve resimler hariç) ve bunlara ilişkin olup hüküm ifade eden her türlü belge ve yazıları içeren tebligattır.

Mali tebligata uygulanabilecek özel hizmetler

MADDE 70 – (1) Mali tebliğ zarfına, bu Usul ve Esasların 3 üncü bölümünde yer alan ek hizmetler uygulanır. Ancak, mali tebligat telgraf ek hizmeti ile kabul edilmez.

Mali tebligatta bilinen en son adres

MADDE 71 – (1) Mali tebliğ zarflarının çıkarıldığı mükelleflere ait bilinen en son adresler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101 inci maddesinde belirtilmiş olup, çıkaran merci tarafından bu adreslerden en son bildirilmiş olan veya çıkaran merci tarafından tespit edilmiş olan adrese yapılacağı hükme bağlanmıştır.

(2) Bu nedenle, mali tebliğ zarflarına, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 10 uncu ve 23/8 inci maddesinde belirtildiği şekilde Adres Kayıt Sisteminden alınan adresin bilinen en son adres olarak kabul edilmesi ve tebligatın mükellefin bu adresine çıkarılarak bu durumun tebliğ evrakında açıkça belirtilmesi halinde bile anılan Kanunun 21 inci maddesine göre işlem yapılmaz.

Mali tebliğ zarfının düzenlenmesi

MADDE 72 – (1) Mali tebligat, çıkaran merciler tarafından örneği Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar içerisinde kapalı ve tebliğ alındısı eklenmiş ve bunları çıkaran mercilerce eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulmuş olarak postaya verilmelidir.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

(2) Zarflarda iş yeri ve ikametgah olmak üzere iki adres yeri bulunmakla beraber, bunlardan yalnızca birinin gösterilmiş olması zorunludur.

Mali tebliğ zarfının postaya verilmesi ve diğer işlemler

MADDE 73 – (1) Mali tebliğ zarfı bunları çıkaran dairelerce, 2 nüsha tevdi listesi düzenlenerek postaya verilir.

(2) Mali tebliğ zarflarında ve tebliğ alındılarında boş yerlerin eksiksiz doldurulup doldurulmadığı ve posta ücretinin tam olup olmadığı incelenir. İnceleme sırasında zarflarda, muhatabın her iki adresinin de yazılmış olduğu görülürse, bunlardan fazla gösterilmiş olanı, getiren memura iptal ettirilerek bu durum kendisine şerh ve imza ettirilir. Eksikliğin giderilmesinden sonra barkod numarası ile sisteme kaydedilerek kabul edilir. Sistemden alınan 2 nüsha tevdi listesi damgalandıktan sonra bir nüshası göndericiye verilir.

(3) Mali tebliğ zarfının yollanması, ilgili servise verilmesi, gelen mali tebliğ zarfının incelenmesi, görülen düzensizliklere uygulanacak işlemler, dağıtım servisine intikal ettirilmesi ve teslim belgesi düzenlenmesinde bu Usul ve Esasların 16–21 inci maddelerinde belirtildiği gibi işleme tabi tutulur.

Mali tebliğ zarfının kimlere teslim edileceği

MADDE 74 – (1) Mali tebliğ zarfı, üzerlerinde adresleri yazılı mükelleflerin bizzat kendilerine (vergi cezası kesilenler dahil) veya bunların usulüne uygun şekilde tayin ettikleri umumi vekillerine veya veli, vasi veya kayyum gibi kanuni temsilcilerine, 150.0001–001006 stok numaralı Teslim Belgesi ile tebliğ alındıları imza ettirildikten sonra teslim edilir.

(2) Mali tebliğ zarfı, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin bulunmaması halinde kendisiyle birlikte oturanlardan veya işyerlerindeki memur ya da müstahdemlerinden birine teslim edilir. Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşü itibariyle 18 yaşından küçük ve gözle görülür şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir.

(3) Veli, vasi ve kayyum birden fazla ise, tebliğ zarfı bunlardan birine teslim edilir. Ancak, tebliğin konusu olan işe ayrı bir vasi veya kayyum bakmakta ise, tebliğ evrakı bu temsilciye teslim edilir.

Tüzel Kişilere Ait Mali Tebliğ Zarfının Teslimi

MADDE 75 – (1) Tüzel kişilere ait mali tebliğ zarfları; bunların başkan veya müdürlerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.

(2) Tüzel kişiliği haiz kuruluşlarda birden fazla müdür, başkan veya kanuni temsilci varsa, mali tebliğ zarfının bunlardan birine teslimi yeterlidir.

(3) Birlik, dernek ve cemiyetlere yapılacak tebligat, yönetim kurulu başkanına veya idare heyeti kendi azasından bir veya bir kaçına temsil yetkisi vermiş ise, tebligatın bunlardan birine yapılması yeterlidir.

(4) Tasfiye veya iflas halindeki şirketlerle, tüzel kişilere ait tebligat tasfiye memuruna veya iflas masasına yapılmalıdır.

Tüzel kişiliği olmayan kuruluşlara mali tebliğ zarfının teslimi

MADDE 76 – (1) Tüzel kişiliği olmayan vakıflar ve cemaatler gibi teşekküllere ait mali tebligat, bunları idare edenlere veya yetkili temsilcilerine teslim edilir. Vakıflar ve cemaatler mütevelli heyeti denilen kuruluşlar tarafından idare olunur. Tebligatın mütevelli heyeti başkanına yahut kanuni temsilcilerine yapılması gerekir.

Kamu idare ve müesseselerine mali tebliğ zarfının teslimi

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ Ptt A.Ş. ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA

MADDE 77 – (1) Kamu idare ve müesseselerine (Merkezi, genel ve özel bütçeli tüm kurumlar) yapılacak tebligat, bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır.

(2) İl Özel İdarelerine yapılacak tebligat, illerde valilere veya yardımcılarına veya özel saymanlık müdürlerine, kazalarda kaymakamlara veya özel saymanlık memurlarına yapılır.

(3) Mahalli idarelere yapılacak tebligat, belediye başkanlarına, müdürlerine veya yetkili kıldıkları memurlarına yapılır.

Erlere Ait Mali Tebliğ Zarfının Teslimi

MADDE 78 – (1) Kara, deniz, hava ve jandarma erlerine ait mali tebliğ zarfı birlik komutanı veya müessese amiri gibi erata en yakın üst vasıtasıyla yapılır.

(2) Mali tebliğ zarfı, havale ve tüm posta gönderilerini almak üzere tayin edilmiş birlik mutemetlerine teslim edilmez. Ancak, en yakın üst mutemetlik görevini de yapıyorsa mali tebliğ zarfı bunlara teslim edilebilir.

Yabancı ülkelerde bulunan sivil ve askeri şahıslara ait mali tebliğ zarfı

MADDE 79 – (1) Yabancı memleketlerde bulunan sivil şahıslara ait mali tebliğ zarfı, tebliği çıkaran mercin bağlı bulunduğu bakanlık tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla veya doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya konsolosluğuna da gönderilebildiğinden Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yaptırılabilir.

(2) Askeri şahıslara ait olanlar da askeri şahısların bağlı bulundukları Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıklarına gönderilmek suretiyle yapılır.

(3) Yabancı memleketlerde bulunan sivil veya askeri şahıslara ait mali tebliğ zarfı yurt içindekilere benzer şekilde postaya verilmek istenirse, bunlar kabul edilmez veya yanlışlıkla kabul edilmiş ise görüldüğü yerde tutanak tutulmak suretiyle çıkaran mercie geri verilir.

(4) Ancak, yabancı memlekette bulunan kimselere normal yoldan tebliğ yapılamayarak, ilan yoluyla tebliğe gerek duyulursa, bu takdirde ilanı müteakip tebliğ olunacak evrakın örnekleri normal mektup zarfları içinde mükellefin yabancı memlekette bilinen son adresine gönderilmek üzere postaya tevdi edilebilir.

(5) Bu zarfların ücretleri, taahhütlü veya alma haberli oluşlarına göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinin yurtdışı pozisyonuna göre tahsil edilir. Yurtdışından gelen alma haberi kartlarına ise otomasyon sistemi üzerinden gerekli kayıtları yapılmak suretiyle çıkaran mercie teslim edilir.

Mali tebliğ zarfının mükellefin kendisinden başkasına verilmesi halinde yapılacak işlemler

MADDE 80 – (1) Mali tebliğ zarfı, 74, 75, 76, 77 ve 78 inci maddeler gereğince mükelleften başka kimselere verildiği takdirde, teslim edilen kimsenin mükellef ile olan yakınlığı (eşi, annesi, kızı, vekili, vasisi, kayyumu, müdürü, memuru, müstahdemi, başkanı, komutanı, amiri gibi) kimliği ile adı ve soyadı 150.0001–001006 stok no.lu Teslim Belgesi ve tebliğ alındısına açıkça yazılır.

Mali tebliğ zarfının teslimine ilişkin son işlemler

MADDE 81 – (1) Mali tebliğ zarfının teslimi sırasında, mükellef veya mükellef yerine zarfı teslim alan tarafından tebliğ alındısına, teslim tarihi de yazılır. Bundan sonra tebliğ alındısının özel yeri tebligat yapan tebliğ memuru tarafından imzalanır.

Tebliğ alındısının çıkaran mercie iadesi

MADDE 82 – (1) Mükellefe veya bu Usul ve Esasların 74 üncü maddesine göre tebliğ zarfının teslim edilebileceği kimselere teslim edilen mali tebligata ait tebliğ alındısı, görevli

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt ANKARA

personel tarafından incelenip eksiklik veya yanlışlık olmadığı anlaşıldıktan ve tarih damgası ile tatbik edildikten sonra derhal çıkış merkezine veya tebliği çıkaran mercie iade edilir.

(2) Tebliğ alındıları, çıkış yerlerine taahhütlüler gibi yollanır ve çıkaran mercilere sisteme gerekli kayıtları yapılarak ve Dağıtım/Teslim listesine imza alınmak suretiyle teslim edilir.

(3) Mali tebligat çıkaran mercilerin, tebliğ alındılarındaki imza, tarih ve diğer hususlarda eksiklik iddiasına ilişkin düzeltme istekleri derhal ve ücretsiz olarak yerine getirilir.

Tebliğ alındılarının kaybolması

MADDE 83 – (1) Mali tebligat çıkaran merci tarafından, tebliğ alındısının geri gelmediği bildirilirse, bunlar hakkında alma haberi geri gelmeyen kayıtlı gönderiler gibi işlem yapılır.

(2) Buna göre mali tebliğ zarfını çıkaran merci tarafından yeniden düzenlenen tebliğ alındısı varış merkezine bir yazıyla yollanır ve tebliğ zarfının tebliğ edildiği kimseye imza ettirilerek iadesi sağlanır veya söz konusu tebliğ evrakına ilişkin teslim belgesinin bir örneği çıkaran mercie verilir.

Mükellefin ölmesi veya adresini değiştirmesi halinde yapılacak işlemler

MADDE 84 – (1) Mükellefin ölmesi halinde tebligat o adreste bulunanlarca alınmak istenmezse bu durum tebliğ memuru tarafından zarf üzerine şerh edildikten sonra, tebligat çıkaran mercie iade edilir.

(2) Mükellefin adresini değiştirmiş olması ve yeni adresinin tespit edilememiş olması halinde durum, tebliğ zarfı üzerine ve 150.0001–001006 stok no.lu Teslim Belgesi üzerine şerh edilerek çıkaran mercie iade edilir.

(3) Ancak, adresini değiştirmiş olan mükelleflerin yeni adresleri bilindiği ve mükellef de yeni adresinde bulunduğu takdirde, mali tebliğ zarfı mükellefe yeni adresinde teslim edilerek, bunların hangi adreste teslim edildiği tebliğ alındısına ve Dağıtım ve Teslim Listesine açıkça yazılır.

(4) Yurtdışına gitmiş olanlara ait mali tebliğ zarfının, yeni adresi öğrenildiği takdirde üzerlerine şerh edilmek suretiyle çıkaran mercie iade edilir.

Mükellefin adreste bulunamaması veya adresini geçici olarak terk etmesi halinde yapılacak işlem

MADDE 85 – (1) Mükellefin, mali tebliğ zarfı üzerinde yazılı adresi geçici olarak terk etmiş olması ve ne zaman döneceğinin de belli olmaması halinde haber kağıdı bırakılması ve tebliği yedi gün sonra adrese tekrar götürülmesi, adreste yine bulunamaması halinde, tebliğ memuru tarafından bu durumun zarf üzerine ve Teslim Belgesine (mükellef geçici olarak ..... ya gitmiştir gibi) şerh edilerek evrakın çıkaran mercie iade edilmesi gerekir.

(2) Ancak, mükellefin adresini geçici olarak terk ettiği, mükellefle birlikte bulunanlar veya komşuları veya muhtar, zabıta memuru gibi kimseler tarafından beyan edilmişse, zarf üzerine verilen şerh beyanda bulunana, kimliği de yazılarak, imza ettirilir. Beyanda bulunan imzadan kaçınırsa bu durum tebliğ memuru tarafından şerh edilir.

(3) Adresini geçici olarak terk etmiş olan mükellefin nereye ve hangi adrese gittiğinin ve ne zaman döneceğinin tespit edilmesine çalışılmalıdır. Kısa sayılabilecek sürelerle adresinden ayrılmış olanlara ait mali tebliğ zarfı için haber kağıdı bırakılarak mükellefin dönüşü takip edilerek tebligatın teslimine çalışılır. Bu gibi mali tebligat, 7 gün içinde mükellefe teslim edilmezse, teslim edilememe sebebi üzerine şerh edilerek çıkaran mercie iade edilir.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

(4) Mükellefin dağıtım zamanlarında, yazılı adreste bulunmayacağı anlaşılır ve mali tebliğ zarfının kendisine başka bir adreste teslim edilebileceği öğrenilirse tebligat bu adrese sevk edilerek mükellefe tebliğ edilir.

Mali tebliği zarfını tebellüğden kaçınılması

MADDE 86 – (1) Mükellef veya bu Usul ve Esasların 74 üncü maddesine göre mali tebliğ zarfının teslim edilebileceği kimse, tebligatı tebellüğden kaçınırsa, tebliğ alındısı koparılır; zarf, komşu, muhtar, ihtiyar heyeti azası, zabıta memuru gibi kimseler huzurunda mükellefin önüne bırakılmak suretiyle tebliğ yapılır. Bu durum tebliğ alındısına şerh edilerek hazır bulunanlar ve tebliğ memuru tarafından imzalanır.

İmza atamayanlara ait mali tebliğ zarfının teslimi

MADDE 87 – (1) Mükellef veya Esasların 74 üncü maddesine göre mali tebliğ zarfını teslim alan kimse, imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa 56 ıncı maddeye göre tebliğ yapılır.

İlan yoluyla tebliğ

MADDE 88 – (1) Mükellefin veya mükellef yerine mali tebliğ zarfının teslim edilebileceği kimselere tebliğ edilemeyen ve ilanen tebliğ yoluna başvurulan hallerde, ilanı müteakip "ilanın bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı bulunduğu "muhtarlığa" da gönderilir. Çıkaran mercilerce, üzerlerine "ilan" sözü yazılmak suretiyle postaya verilen bu gibi zarflar mükellefin bulunduğu yerin muhtarlığını yapana teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kazai ve İlanen Tebligat

Kazaî tebligatın kapsamı

MADDE 89 – (1) Adli, idari ve askerî kaza mercilerince yapılacak tebligat işlerinde de Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Adresin bildirilmesi zorunluluğu ve yapılacak işlemler

MADDE 90 – (1) Muhataba veya adresinde Yönetmeliğin gösterdiği usullere göre onun yerine tebellüğ edebilecek birine tebligat yapılmasından veya Yönetmeliğin "Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden kaçınma ile adres kayıt sistemindeki adreste bulunamama halinde yapılacak işlem" başlıklı 31 inci maddesi gereğince işlem yapılmasından sonra muhatap bu adresini değiştirirse, yeni adresini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmek zorundadır. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler, bildirilen yeni adrese yapılır.

(2) Adresini değiştiren kişi yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, adres araştırması yapılmasına gerek kalmaksızın kazai merciler tarafından Yönetmelik ekinde yer alan 6 numaralı örneğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının bir nüshası eski adresin kapısına yapıştırılır.

(3) Tebligat Kanununun 35, Yönetmeliğin 57 nci maddesi gereğince 6 örnek nolu formülle tebliğin yapılması istendiğinde, tebligat memuru adrese gittiğinde muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılacak kişiler o anda orada bulunsalar bile, tebliğ bunlara tebliğ edilmeyip 6 örnek nolu formül kapıya yapıştırılır. Bu yapıştırma tarihi tebliğ tarihi sayılacağından bu durum ayrıntılı olarak tebliğ mazbatasına şerh edilir.

(4) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

(5) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından ana statü, sicil, tüzük ve kuruluş senedi gibi resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

(6) Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliği çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.

(7) Kamulaştırma, deprem, yangın vb. nedenlerle yıkılmış veya bina özelliğini tamamen kaybetmiş durumlar ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe ekli (6) numaralı örneğe göre düzenlenmiş tebliğ evrakının muhatap adresinin kapısına yapıştırılması gerekliliğinin yerine getirilemeyeceği benzer durumlarda dahi Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre çıkarılan tebliğ evrakı çıkaran mercie doğrudan iade edilmez. Ancak, mazbatanın ilgili sütununa (6) nolu örnek formun kapıya yapıştırılamama gerekçesi hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde açıkça yazılarak tebligat çıkaran mercie gönderilir. Bu işleme tabi tutulan tebliğ evrakının üzerine iade edildiği izlenimi verecek şekilde herhangi bir işaretleme yapılmaz.

Adresin meçhul olması

MADDE 91 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.

(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.

(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.

(4) İlânen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü

MADDE 92 – (1) İlanen tebliğ, Yönetmeliğin 48 inci maddesi gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:

a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.

b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.

c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.

(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar.

(3) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından yayımlattırılır.

(4) İlanda; ilgililerin ad ve soyadları, işleri, yerleşim yeri veya adresleri, tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı hususlarına yer verilir.

(5) İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ • Ptt A.Ş. • ANKARA

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Genel hükümlerin uygulanması ve sorumluluk

MADDE 93 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur. Tereddüt edilen hallerde Kanunların veya Yönetmeliğin ilgili hükümlerine, Adalet Bakanlığınca yayınlanan Genelge ve Tebliğler ile bu konudaki mahkeme kararlarına uyulur.

(2) Tebligatlar, Yönetmeliğin 12 inci maddesine göre elektronik yolla da yapılabilir. e-Tebligatın fiziki hale dönüştürülmesi durumunda bu Usul ve Esaslarda belirtilen usullere göre yapılır.

(3) Gerek adli gerekse mali tebligatın adaletin zamanında yerine getirilebilmesi ve devletin gelirlerinin toplanmasında çok önemli olduğundan, her kademedeki personel, bu esaslara uygun tebliğ işlemlerini usulünce yürütülmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 94-(1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren "Tebligat İşletme Esasları" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 95 – (1) Bu Usul ve Esaslar 02/02/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 96 –(1) Bu Usul ve Esasları PTT A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

YÖNETİM KURULU BÜRO BİRİMİ • ANKARA • Ptt A.Ş.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ptt A.Ş. ANKARA